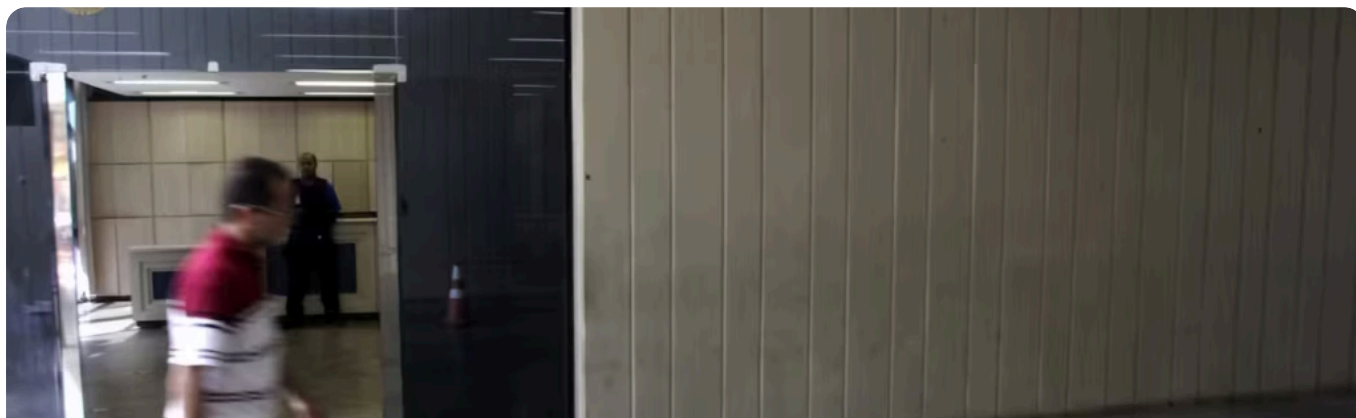




André Corrêa - Agência Senado

CARF

Subvenções integram base de cálculo do PIS/Cofins no regime não cumulativo, reafirma CARF

Publicado em 02/02/2026 às 16:03  20

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) decidiu, por unanimidade, manter autuação fiscal contra contribuinte do setor agropecuário que havia excluído créditos presumidos de ICMS e valores recebidos do Programa de Equalização de Preços (PEPRO) da base de cálculo do PIS e da Cofins. A decisão reforça o entendimento de que tais subvenções governamentais integram a receita bruta tributável no regime não cumulativo.

A controvérsia teve origem em fiscalização relativa aos anos de 2007 e 2008, quando a empresa foi autuada por omitir da base de cálculo das contribuições valores recebidos como incentivo fiscal estadual (créditos presumidos de ICMS) e como prêmio de incentivo à comercialização agrícola concedido pelo governo federal (PEPRO). O auto de infração gerou crédito tributário superior a R\$ 1,9 milhão.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Segundo a fiscalização, os valores auferidos, embora oriundos de subvenções, devem ser reconhecidos como receita e, portanto, compor a base de cálculo do PIS e da Cofins. A Receita Federal argumentou que, à época dos fatos, as Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 previam que todas as receitas, exceto as expressamente excluídas no §3º das referidas normas, deveriam ser tributadas. Como subvenções não constam nesse rol, a exclusão feita pela empresa foi considerada indevida.

A contribuinte, por sua vez, defendeu que os créditos presumidos e os prêmios recebidos não constituiriam receita, mas formas de ressarcimento de custos, e que sua inclusão na base de cálculo violaria o conceito de receita. Alegou também que tais valores não configurariam acréscimo patrimonial, mas apenas compensações de custos operacionais.

O colegiado do CARF rejeitou os argumentos. A relatora destacou que, nos termos do CPC 07 (R1), do Parecer Normativo CST nº 112/1978 e da Solução de Divergência nº 13/2011, os valores recebidos como subvenções são contabilmente classificados como receita, já que representam ingresso de recursos sem obrigação de devolução. Assim, integram a base de cálculo das contribuições.

O acórdão também ressaltou que a diferenciação entre subvenções de custeio e de investimento só passou a ter efeitos práticos com a Lei nº 11.914/2009, inaplicável ao período autuado. Ainda, firmou que o entendimento do STF sobre a Lei nº 9.718/1998 não se aplica ao regime não cumulativo de PIS e Cofins.

Com isso, o lançamento fiscal foi integralmente mantido, reforçando o posicionamento do CARF de que subvenções governamentais integram a base de cálculo das contribuições no regime não cumulativo.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3102-003.152

3ª SEÇÃO/1ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 30/01/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

regime não cumulativo

PEPRO

CPC 07

Parecer Normativo CST 112/1978

Lei 10.637/2002

subvenções governamentais

Créditos presumidos de ICMS

Lei 10.833/2003

Subvenção fiscal

Subvenções fiscais

base de cálculo

PIS

Cofins

Carf

CURSOS DA APET



**Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026**



**Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026**



**Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026**

Notícias Relacionadas

CARF

58

**Hiring bonus e bônus de
retenção entram na base
da contribuição
previdenciária, decide
CARF por voto de
qualidade**

CARF

13

**Reenquadramento
retroativo no Simples
gera anulação de
cobrança previdenciária
no CARF**

21 de agosto de 2025

CARF

39

**Distribuição de lucros a
não sócios gera multa e
juros isolados, reafirma
CARF**

29 de setembro de 2025



Revista de Direito Tributário em Movimento

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



CARF
Receita
Federal
TIT-SP

Rota da
Contabilidade

Termos e
Condições de
Uso